

1500274-67.2022.8.26.0599
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos.
WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, e no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
3ª Vara Criminal
Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500274-67.2022.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500274-67.2022.8.26.0599
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos.
WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, e no artigo 157, "caput", todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Segundo consta, no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta de 16h58min, no posto de combustível "Auto Posto Viva Verão", localizado no cruzamento entre a Avenida São

Paulo e a Avenida Raposo Tavares, bairro Pauliceia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, quantia não apurada em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento comercial, só não conseguindo consumir seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta, ainda, que, no dia 19 de fevereiro de 2022, em horário não determinado, no posto de combustível "Auto Posto Viva Verão", localizado no cruzamento entre a Avenida São Paulo e a Avenida Raposo Tavares, bairro Pauliceia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro, pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Recebida a denúncia em 16/03/2022 (fls. 63), o réu foi regularmente citado (fls. 71) e apresentou defesa (fls. 75/76).

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas comuns, após o que o réu foi interrogado (fls. 118/119).

Em debates orais o M.P. pugnou pela procedência parcial da pretensão (fls. 123/132)..

A Defensoria Pública, por seu turno, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 138/144).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo B0 de fls. 12/17, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18, pela fotografia de fls. 19, bem como pela prova oral colhida nos autos

Na fase policial o acusado confessou o roubo ocorrido no dia 21. Em juízo, confessou integralmente os dois fatos que lhe foram imputados, afirmando tê-los praticado em razão da necessidade de auferir dinheiro para adquirir drogas.

O policial militar EVANNUET MARTINS VIANNA NETO declarou que na data dos fatos se dirigiu ao estabelecimento comercial descrito na denúncia e quando chegou encontrou o acusado já detido pelos funcionários do posto. A faca que ele utilizou foi localizada e apreendida.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar, SEBASTIÃO PINTO DE ALMEIDA.

CALEB DOS SANTOS TEIXEIRA disse que na data dos fatos percebeu que um homem tinha anunciado o assalto à funcionária responsável pelo caixa do posto de combustíveis. Ao perceber a iminente reação ele tentou fugir, porém foi perseguido, alcançado e subjugado. Confirmou que o acusado trazia consigo uma faca.

LUZIA SOUSA SANTOS declarou que na data dos fatos estava no caixa quando um homem entrou na conveniência e anunciou o assalto. Conseguiu sinalizar o ocorrido a outros funcionários que perseguiram e seguraram o homem. Mencionou que o acusado não exibiu faca durante a ação. Mencionou que poucos dias antes deste fato o acusado havia praticado outro crime de roubo no mesmo local, subtraindo R\$ 130,00. Reconheceu o acusado com segurança como o autor dos crimes.

Dessa forma, a confissão do acusado, a prisão em flagrante e o reconhecimento pessoal feito por LUZIA fornecem elementos seguros para a condenação do acusado pelos dois fatos que lhe foram imputados.

Quanto ao roubo ocorrido no dia 21 está presente a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, já que o acusado claramente trazia consigo uma arma branca no momento do crime, sendo irrelevante que não a tenha exibido ostensivamente à vítima, pois a simples posse do artefato é suficiente para elevar o desvalor da conduta.

Todavia, quanto ao roubo ocorrido no dia 19, não há provas suficientes do emprego de arma.

O crime ocorrido no dia 19 foi consumado, já que o dinheiro subtraído não foi recuperado. O do dia 21, por outro lado, foi tentado, já que o acusado deixou o local antes de subtrair qualquer valor por conta da reação dos demais funcionários.

Passo à dosimetria.

Não há circunstâncias judiciais dignas de nota. Fixo as penas-base dos crimes em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, coexistem a reincidência (fls. 29/30) e a confissão espontânea.

Como ambas são preponderantes, mantenho a pena no mínimo legal, deixando de considerar a menoridade relativa, já que as atenuantes não podem levar a pena além do piso.

Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou redução da pena quanto ao crime ocorrido no dia 19.

Quanto ao ocorrido no dia 21 está presente a causa especial de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal. Aumento a pena em 1/3 para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, reduzo esta pena pela metade, tendo em vista o estágio intermediário do iter criminis, já que o acusado anunciou o roubo, mas não conseguiu subtrair qualquer bem da vítima antes de tentar se evadir. Fica a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa.

Os dois crimes foram cometidos de forma continuada (art. 71 do Código Penal), tendo em vista a similaridade de tempo, local e modo de execução. Portanto, tomo a maior das penas e a aumento em 1/6, totalizando uma pena final de 4 anos e 8 meses de reclusão.

As penas de multa, porém, devem ser somadas (art. 72 do Código Penal), perfazendo 18 dias-multa.

O acusado iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, tendo em vista que a pena excede 4 anos de reclusão e ele é reincidente em crime doloso.

Não estão presentes os requisitos legais para a conversão da reprimenda em penas alternativas.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o acusado WALDEMAR RICARDO PASSOS DOS SANTOS (RG: 57.862.643, filho de Waldemar dos Santos e Eva Lucia Santos Passos), a uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa no piso, como incurso no artigo 157, §2º, VII, c/c artigo 14, II, e no artigo 157, "caput", todos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal.

Seguem presentes os requisitos que determinaram a prisão preventiva do acusado, de modo que indefiro o direito de que recorra em liberdade.

Custas processuais pelos acusados, observada a gratuidade.

P.I.

Piracicaba, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA